GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ouvidoria-Geral do Estado

Ouvidoria de Saúde

Nota Técnica nº 1/OGE/OUSAU/2025

PROCESSO Nº 1100.01.0000322/2025-28

1. OBJETIVO:

Orientar sobre o cadastro e tratamento de manifestações de assédio moral e sexual registradas no âmbito do Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS/MG (Seos/MG).

2. REFERÊNCIAS:

Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual.
Lei Federal nº 13.460/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Decreto Estadual 47.528/2018 - Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual.
Decreto Estadual nº48.092/2020 - Altera o Decreto nº 47.528, de 12 de novembro de 2018, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual.
Decreto Estadual nº 48.237/2021 - Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo.
Decreto nº 48.613, de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre a organização da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG).
Resolução Conjunta OGE/SEPLAG/CGE N° 01/2018 - Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual.
Portaria OGE N° 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018, que estabelece procedimentos internos, no âmbito da Ouvidoria Geral do Estado - OGE, para o recebimento e o encaminhamento de reclamação sobre a prática de assédio moral.
Resolução Conjunta SES/OGE Nº 0215, DE 22 DE MARÇO DE 2017, que dispõe sobre a criação e a organização do Sistema Estadual de Ouvidorias SUS de Minas Gerais (Seos/MG) e dá outras providências.
Procedimento Operacional Padrão OGE/MG - Tratamento de manifestações de assédio moral.
Cartilha sobre Assédio Moral elaborada pela OGE, CGE e SEPLAG.
Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual, elaborada pela OGE.

3. APLICAÇÃO:

As diretrizes contidas nesta Nota Técnica aplicam-se às **ouvidorias da esfera estadual** que integram o Seos/MG, conforme estabelecido no art. 1o da Resolução Conjunta SES/OGE Nº 0215/2017, a saber:
I – Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), através da Ouvidoria Especializada de Saúde;
II - Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG);
III - Ouvidorias Institucionais do SUS/MG, vinculadas a:
a) Fundação Hospitalar do Estado e suas Unidades (Fhemig);
b) Fundação Ezequiel Dias (Funed);
c) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas); e
V - Ouvidorias localizadas em instituições/entidades prestadoras de serviços de saúde ao SUS/MG.

4. OBJETO

Nos termos no art. 2º do Decreto Estadual 47.528/2018, constituem situações que **podem configurar a prática de assédio moral**:
"I – desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem de **agente público**, valendo-se de posição hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;
II – desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;
III – preterir o agente público, em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, gênero, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou orientação política, sexual ou filosófica;
IV – atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;
V – isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações e treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com seus colegas;
VI – manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público, submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos;
VII – subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público;
VIII – manifestar publicamente desdém ou desprezo por agente público ou pelo produto de seu trabalho;
IX – relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;
X – apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de outro agente público;
XI – valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir agente público a praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em lei;
XII – quaisquer outras condutas que tenham por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho do agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional."

É preciso uma análise cuidadosa para identificar a prática o assédio moral. Situações eventuais, exigências profissionais, condições de trabalho, conflitos no ambiente de trabalho, atos administrativos e gerenciais, são alguns exemplos **que não caracterizam** assédio, mas que comumente podem levar a uma confusão sobre a sua tipificação. Assim, é importante observar os seguintes aspectos para uma caracterização assertiva de assédio moral:

Fonte: Cartilha sobre Assédio Moral elaborada pela OGE, CGE e SEPLAG.

Por sua vez, considera-se **assédio sexual** conduta de agente público de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. São elementos que podem configurar o assédio sexual:

- A presença do sujeito ativo do assédio - o assediador ou assediadores - e do sujeito passivo - o assediado, a vítima;
- O comportamento do agente que visa a vantagem sexual ou desestabilizar o ambiente de trabalho;
- A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima.

Fonte: Cartilha sobre Assédio Sexual elaborada pela OGE

ATENÇÃO!

As diretrizes contidas nesta Nota Técnica referem-se **exclusivamente** a manifestações de assédio moral e sexual que envolvam **agentes públicos estaduais**. Assim, é importante esclarecer que conforme Lei Complementar nº 116/2011, são considerados agentes públicos "todo aquele que exerce emprego, cargo ou função pública por eleição, nomeação, designação ou contrato administrativo ou qualquer outro vínculo no âmbito da administração pública".

As manifestações de assédio moral e sexual que envolvam agentes públicos integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) serão tratadas pela Ouvidoria de Polícia, nos termos previstos no inciso I do artigo 20 do Decreto nº 48.613/2023.

E mais, a **competência para análise definitiva sobre os elementos de caracterização de assédio**, seja moral ou sexual, **é exclusiva da Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual** desta OGE/MG. Assim, é fundamental que as diretrizes previstas sejam observadas em sua totalidade assegurando a correta tratativa dos casos, em consonância com os Decretos nº 47.528/2018 e nº 48.613/2023.

Importante esclarecer que manifestações que envolvam assédio moral e sexual devem ser tratadas, a priori, como denúncia e não como reclamação, de forma a assegurar o direito do manifestante de apresentar todos os elementos que caracterizam a suposta conduta ilícita ou irregular, bem como garantir a análise dos fatos por instância competente, a saber **Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual** desta OGE/MG, que possui **competência exclusiva para análise definitiva sobre os elementos de caracterização de assédio**, seja moral ou sexual. Assim, é fundamental que as diretrizes previstas sejam observadas em sua totalidade assegurando a correta tratativa dos casos, em consonância com os Decretos nº 47.528/2018 e nº 48.613/2023.

5. DIRETRIZES

Em consonância com a política estadual de prevenção do assédio moral e sexual, é fundamental que todas as manifestações sobre assédio moral e sexual que envolvam agentes públicos estaduais (exceto policiais e bombeiro militares) sigam as diretrizes propostas.

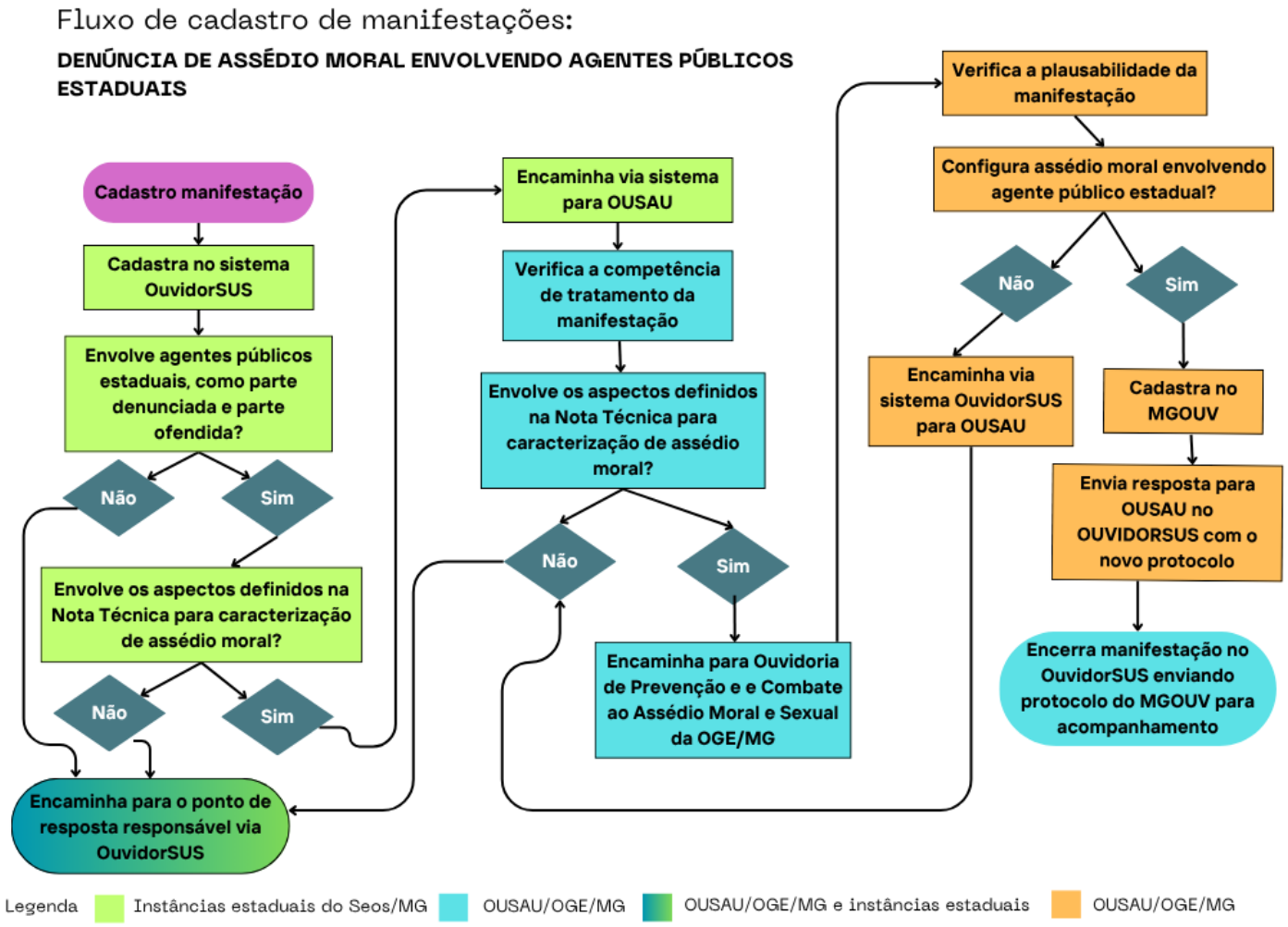
Serão apresentados os fluxos para:
1 - Cadastro da manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais
2 - Tratamento de manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais
3 - Cadastro da manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais
4 - Tratamento de manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais

Em todos os casos, as manifestações são registradas/tramitadas passam pela Ouvidoria de Saúde da OGE/MG (OUSAU) que encaminhará para a Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG (OUAMS) realizar a análise de plausibilidade, respeitando, assim, as competências de cada ouvidoria temática.

1 - Cadastro de manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais:

Ao ser procurada para registro de uma manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais, as ouvidorias integrantes do Seos/MG devem observar as seguintes etapas:
1. Cadastre a manifestação no sistema OuvidorSUS.
2. Antes de salvá-la, leia atentamente o relato e seus anexos (se houver) e verifique se trata-se de escopo desta Nota Técnica, ou seja, se envolve agentes públicos estaduais, como parte denunciada e parte ofendida.
Se sim, verifique os seguintes aspectos:
a) menciona o termo assédio moral?
b) atende aos seguintes requisitos:
b.1) Objeto: Consiste em uma conduta abusiva ou inoportuna ou que fere princípios e deveres éticos? Ou expõe a situações humilhantes, constrangedoras ou degradantes?
b.2) Aspecto Temporal: Ocorre de forma repetitiva, sistemática ou prolongada no tempo?
b.3) Motivação: A conduta é direcionada ou discriminatória?
b.4) Efeito/Impacto: Afeta a dignidade, a saúde física ou emocional, deteriora as condições de trabalho ou o desenvolvimento profissional do agente público.

Em caso afirmativo, para qualquer um dos pontos listados acima, observe rigorosamente as diretrizes a seguir:
3. Tramite a manifestação para Ouvidoria de Saúde da OGE/MG (OUSAU) via sistema OuvidorSUS.
4. A OUSAU encaminhará para a Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG (OUAMS) realizar a análise de plausibilidade, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 47.528/2018.
5.a. Se não for confirmada a configuração de assédio moral envolvendo agente público estadual, devolve a manifestação para OUSAU que encaminha para órgão responsável.
5.b.1. Se confirmada a configuração de assédio moral envolvendo agente público estadual, registra a manifestação no sistema MGOUV e responde para a OUSAU informando protocolo de acesso no sistema MGOUV.
5.b.2. OUSAU encerra a manifestação no sistema OuvidorSUS com resposta definitiva ao cidadão informando protocolo de acesso no sistema MGOUV para acompanhamento.



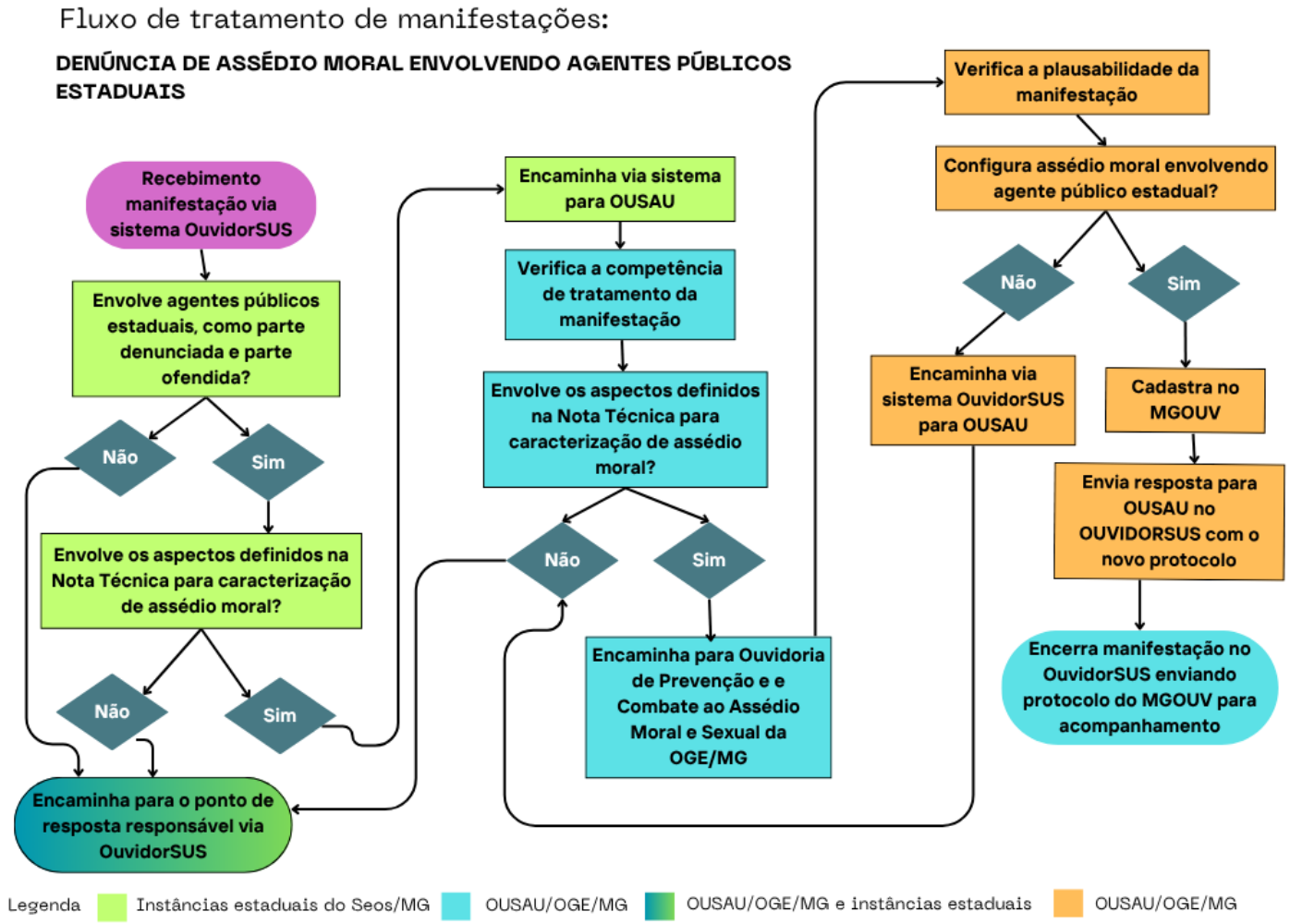
2 - Tratamento de manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais

Ao receber uma manifestação de assédio moral entre agentes públicos estaduais, as ouvidorias estaduais integrantes do Seos/MG devem observar as seguintes etapas:
1. Abra a manifestação no sistema OuvidorSUS
2. Leia atentamente a manifestação e os seus anexos e verifique se trata-se de escopo desta Nota Técnica, ou seja, se envolve agentes públicos estaduais, como parte denunciada e parte ofendida.
Se sim, verifique os seguintes aspectos:
a) menciona o termo assédio moral?
b) atende aos seguintes requisitos:

b.1) Objeto: Consiste em uma conduta abusiva ou inoportuna ou que fere princípios e deveres éticos? Ou expõe a situações humilhantes, constrangedoras ou degradantes?
b.2) Aspecto Temporal: Ocorre de forma repetitiva, sistemática ou prolongada no tempo?
b.3) Motivação: A conduta é direcionada ou discriminatória?
b.4) Efeito/Impacto: Afeta a dignidade, a saúde física ou emocional, deteriora as condições de trabalho ou o desenvolvimento profissional do agente público.

Em caso afirmativo, para qualquer um dos pontos listados acima, observe rigorosamente as diretrizes a seguir:

3. Tramite a manifestação para Ouvidoria de Saúde da OGE/MG (OUSAU) via sistema OuvidorSUS.
4. A OUSAU encaminhará para a Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG (OUAMS) realizar a análise de plausibilidade, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 47.528/2018.
5.a. Se não for confirmada da configuração de assédio moral envolvendo agente público estadual, devolve a manifestação para OUSAU que encaminha para órgão responsável.
5.b.1. Se confirmada a configuração de assédio moral envolvendo agente público estadual, registra a manifestação no sistema MGOUV e responde para a OUSAU informando protocolo de acesso no sistema MGOUV.
5.b.2. OUSAU encerra a manifestação no sistema OuvidorSUS com resposta definitiva ao cidadão informando protocolo de acesso no sistema MGOUV para acompanhamento.



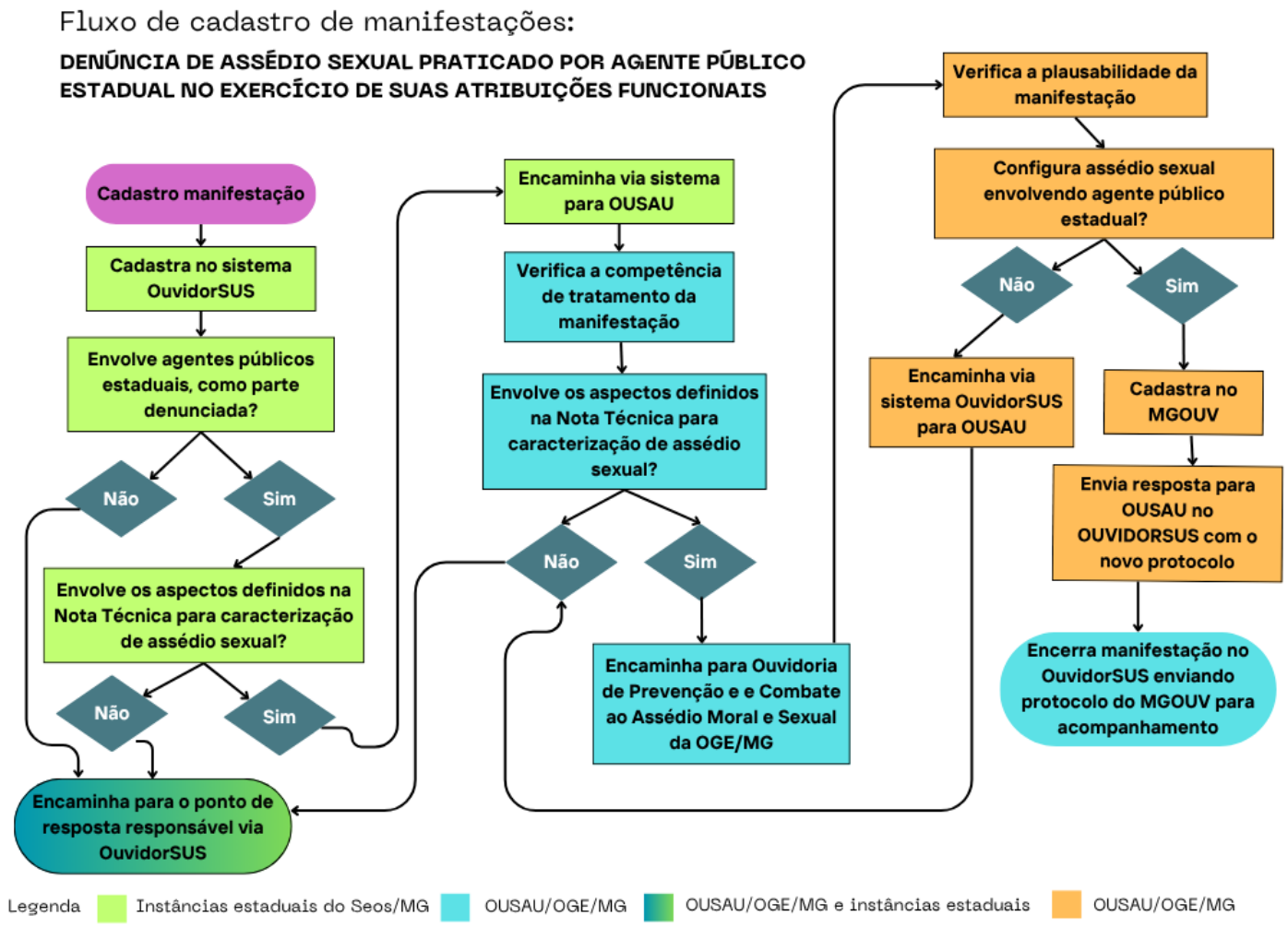
3 - Cadastro da manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais

Ao serem procuradas para registro de uma manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais, as ouvidorias estaduais integrantes do Seos/MG devem observar as seguintes etapas:
1. Cadastre a manifestação no sistema OuvidorSUS.
2. Antes de salvá-la, leia atentamente o relato e seus anexos (se houver) e verifique se trata-se de escopo desta Nota Técnica, verificando se a denúncia envolve agente(s) público(s) estadual(is), como parte denunciada.
Se sim, verifique os seguintes aspectos:
a) menciona o termo assédio sexual ou importunação sexual?
b) atende aos seguintes requisitos:
b.1) a conduta relatada tem conotação sexual praticada contra a vontade de alguém?
b.2) a conduta de conotação sexual gera constrangimento ou fere a dignidade, perturba ou cria um ambiente intimidativo, hostil ou desestabilizador?
b.3) conduta de conotação sexual decorre das relações de trabalho ou ocorrem na prestação do serviço público?

Em caso afirmativo, para qualquer um dos pontos listados acima, observe rigorosamente as diretrizes a seguir:

3. Tramite a manifestação para Ouvidoria de Saúde da OGE/MG (OUSAU) via sistema OuvidorSUS.
4. A OUSAU encaminhará para a a Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG realizar a análise de plausibilidade, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 48.613/2023.
5.a. Se não for confirmada da configuração de assédio sexual envolvendo agente público estadual, devolve a manifestação para OUSAU que encaminha para

órgão responsável.
5.b.1. Se confirmada a configuração de assédio sexual envolvendo agente público estadual, registra a manifestação no sistema MGOUV e responde para a OUSAU informando protocolo de acesso no sistema MGOUV.
5.b.2. OUSAU encerra a manifestação no sistema OuvidorSUS com resposta definitiva ao cidadão informando protocolo de acesso no sistema MGOUV para acompanhamento.

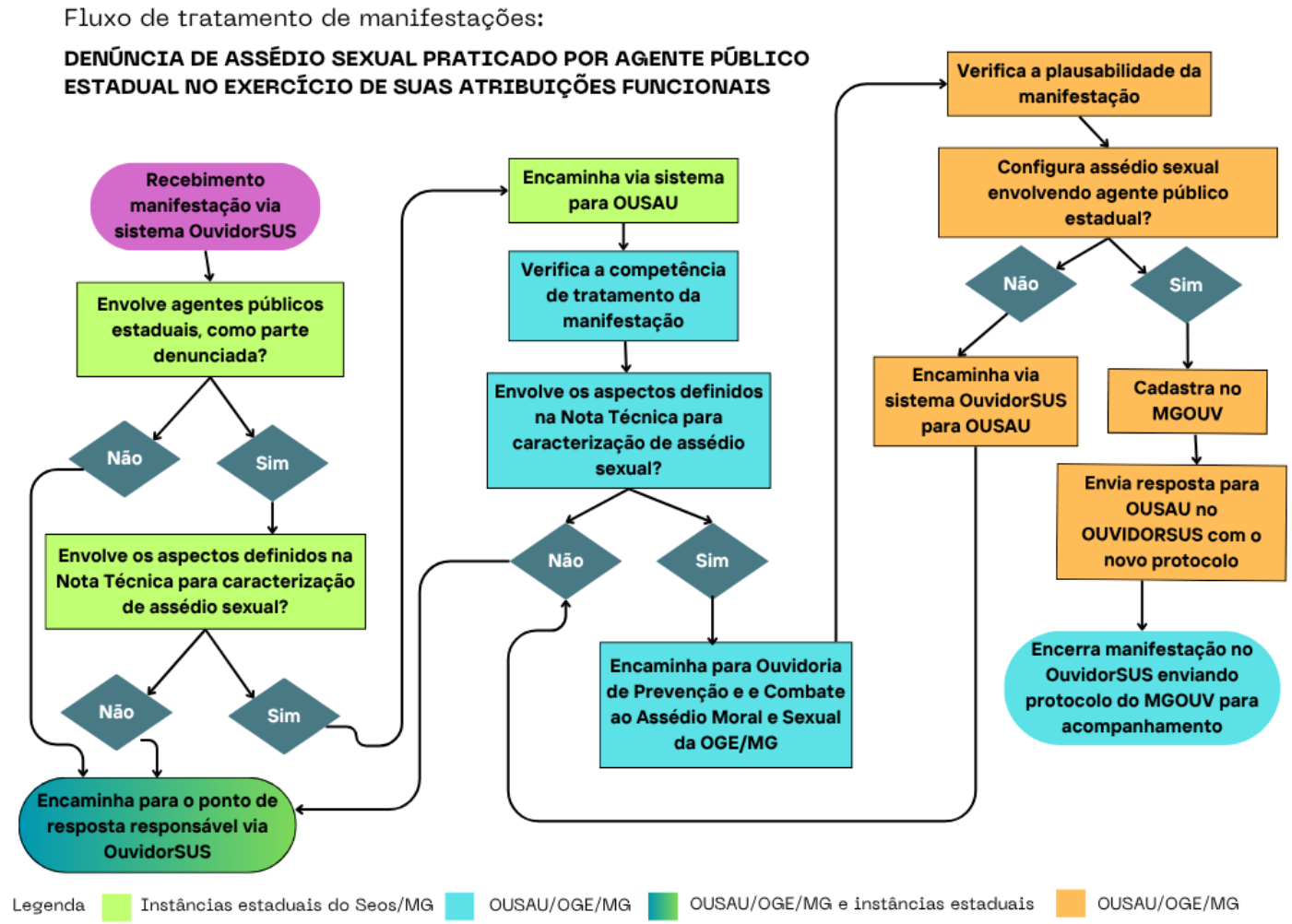


4 - Tratamento de manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais

Ao receberem uma manifestação de assédio sexual praticado por agente público estadual no exercício de suas atribuições funcionais, as ouvidorias estaduais integrantes do Seos/MG devem observar as seguintes etapas:
1. Abra a manifestação no sistema OuvidorSUS
2. Leia atentamente a manifestação e seus anexos (se houver) e verifique se trata-se de escopo desta Nota Técnica, verificando se a denúncia envolve agente(s) público(s) estadual(is), como parte denunciada.
Se sim, verifique os seguintes aspectos:
a) menciona o termo assédio sexual ou importunação sexual?
b) atende aos seguintes requisitos:
b.1) conduta relatada tem conotação sexual praticada contra a vontade de alguém?
b.2) conduta de conotação sexual gera constrangimento ou fere a dignidade, perturba ou cria um ambiente intimidativo, hostil ou desestabilizador?
b.3) conduta de conotação sexual decorre das relações de trabalho ou ocorrem na prestação do serviço público?

Em caso afirmativo, para qualquer um dos pontos listados acima, observe rigorosamente as diretrizes a seguir:

3. Tramite a manifestação para Ouvidoria de Saúde da OGE/MG (OUSAU) via sistema OuvidorSUS.
4. A OUSAU encaminhará para a a Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG realizar a análise de plausibilidade, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 48.613/2023.
5.a. Se não for confirmada da configuração de assédio sexual envolvendo agente público estadual, devolve a manifestação para OUSAU que encaminha para órgão responsável.
5.b.1. Se confirmada a configuração de assédio sexual envolvendo agente público estadual, registra a manifestação no sistema MGOUV e responde para a OUSAU informando protocolo de acesso no sistema MGOUV.
5.b.2. OUSAU encerra a manifestação no sistema OuvidorSUS com resposta definitiva ao cidadão informando protocolo de acesso no sistema MGOUV para acompanhamento.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Questões relativas ao assédio moral e sexual merecem sempre a atenção por parte da Administração Pública, que deve, não apenas coibir tais práticas, como também prevenir e orientar aqueles que se encontrem nessas situações.

A presente Nota Técnica pretende contribuir para o planejamento de ações capazes de garantir o cumprimento das normas legais e administrativas que regem o serviço público, prevenindo novos casos e observando a humanidade nas relações de trabalho.

Ao seguir as diretrizes apresentadas, os ouvidores das instâncias estaduais do Seos/MG agirão em consonância com as suas atribuições e respeitando a competência exclusiva da Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual desta OGE/MG, para análise definitiva sobre os elementos de caracterização de assédio, evitando assim, a tramitação equivocada e descumprimento das etapas previstas nos Decretos nº 47.528/2018 e nº 48.613/2023.

Em caso de dúvidas em qualquer fase do cadastro e tratamento de manifestações relativas a assédio moral ou sexual envolvendo agente público estadual no âmbito do Seos/MG, basta entrar em contato com a Ouvidoria de Saúde.

Nossos contatos são:
Telefone: 31 - 39152040 / 39152025 / 39151977 / 39152038 / 39152026
Email: saude@ouvidoriageral.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **Luciene Ribeiro Soares**, **Ouvidora**, em 09/06/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Laura Monteiro de Castro Moreira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/06/2025, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **110235612** e o código CRC **FD0C3C49**.